

原告 (法人、非法人组织)	机关法人 ☐ 农村集体经济组织法人 ☐ 城镇农村的合作经济组织法人 ☐ 基层群众性自治组织法人 ☐ 个人独资企业 ☐ 合伙企业 ☐ 不具有法人资格的专业服务机构 ☐ 所有制性质: 国有 ☐ (控股 ☐ 参股 ☐) 民营 ☐ 其他_____
委托诉讼代理人 (律师)	如不具有以下情况,可不填: 外资情况 ☐ : 中外合资经营企业 ☐ 中外合作经营企业 ☐ 外商独资企业 ☐ 其他形式 ☐ _____ 出资方: 份额构成: 上市公司 ☐ : 上市所在交易所: 专精特新中小企业 ☐
委托诉讼代理人 (其他)	有 ☒ 姓名: 李 × × 单位: 江西 × × 律师事务所 职务: 律师 联系电话: × × × × × × × × × × 代理权限: 一般授权 ☒ 特别授权 ☐ _____ 无 ☐
被告	有 ☐ 姓名: 性别: 男 ☐ 女 ☐ 出生日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日 民族: 单位: _____ 职务: (员工担任代理人需写明部门) 联系电话: 与原告关系(近亲属担任委托诉讼代理人): 推荐单位(当事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民担任委托诉讼代理人): 代理权限: 一般授权 ☐ 特别授权 ☐ _____ 无 ☒
名称: × × 省 × × 市市场监督管理局 住所地(主要办事机构所在地): × × 省 × × 市 × × 区 × × 路 × × 号 法定代表人: × × 职务: 局长	
诉讼请求 1. 判决撤销 × × 市场监督管理局 × × 号行政处罚决定书(以下简称“被诉决定”); 2. 判令被告承担本案诉讼费用。	
1. 关于被诉决定	判决撤销被诉决定。
2. 是否主张诉讼费用	是 ☒ 否 ☐

涉外及涉港澳台		
1. 是否涉外	是 ☐ 涉及国家： 否 ☒	
2. 是否涉港澳台	是 ☐ 涉港 ☐ 涉澳 ☐ 涉台 ☐ 否 ☒	
事实与理由		
被诉决定认定事实不清、适用法律错误、违反法定程序，应予撤销。（案由为：反垄断行政处罚）		
1. 被诉行政行为情况	2023年8月9日，××省××市市场监管局作出被诉决定，主要内容为：（一）江西××有限公司存在以下违法行为：……。 （二）……。 据此，××省××市市场监管局依据反垄断法第×条第×款的规定决定：对江西××有限公司处以50万元罚款，……（见原告证据×-×：……）。	
2. 被诉决定相关认定	相关市场界定有无错误	☐ 无 ☒ 有 本案相关市场为……（包括具体时间范围内的商品市场、地域市场）。具体说明：（一）……（见原告证据×-×：……）。 （二）……（见原告证据×-×：……）。 （三）……（见原告证据×-×：……）。 （原告主张被诉垄断行为属于反垄断法第十七条第一项至第五项和第十八条第一款第一项、第二项规定情形的，可以不对相关市场界定提供证据）
	垄断行为认定有无错误	☐ 无 ☒ 有 原告未达成横向/纵向垄断协议，具体为：……。上述协议未产生排除、限制竞争效果，具体分析：（一）……（见原告证据×-×：……）。 （二）……（见原告证据×-×：……）。 （适用于涉案垄断行为涉及垄断协议）
		☐ 无 ☒ 有 原告在××相关市场不具有市场支配地位。（见原告证据×-×：……，第×页）。 原告未实施滥用市场支配地位的行为，具体分析：关于垄断定价/掠夺定价/拒绝交易/限定交易/捆绑交易/差别待遇：原告未实施捆绑交易的滥用市场交易地位的行为。（见原告证据×-×：……，第×页）。 原告的行为未产生排除、限制竞争效果，具体分析：（一）原告的行为未排除其他经营者进入相关市场。（见原告证据×-×：……）。 （二）原告的行为未限制其他经营者参与竞争。（见原告证据×-×：……）。 （三）……（见原告证据×-×：……）。 （适用于涉案垄断行为涉及滥用市场支配地位）

3. 被诉决定程序	违反法定程序 ☒ 具体分析：……（见原告证据 ×-×：……）。 超越职权 ☐ 具体分析： 滥用职权 ☐ 具体分析： 其他 ☐ 具体分析：
4. 被诉决定处罚	鉴于涉案垄断行为不成立，原告不应受到行政处罚。即便涉案垄断行为成立，涉案处罚的内容、履行方式……存在明显不当。 罚款 ☒ 具体分析：××省××市市场监管局对江西××有限公司处以50万元罚款明显不当，处罚的数额与原告实施的行为不相当（见原告证据 ×-×：……）。 没收违法所得 ☐ 具体分析： 责令停产停业 ☐ 具体分析： 其他 ☐ 具体分析：
5. 其他	有 ☐ 主要事实与理由： 无 ☒
关联案件 / 程序情况	
有 ☒ （详见附件2关联案件信息表） 截至目前，原告相关垄断行为……，反垄断执法机构正在调查 / 作出处罚。具体情况：……。 × 件垄断民事案件。具体情况： × 件仲裁案件。具体情况： 无 ☐	
其他需要说明的情况	
具体情况：无	
附件	
1. 原告证据 2. 关联案件信息表（参照发明专利侵权民事起诉状后附表） ……	

具状人（签字、盖章）：马 ×× 江西 ×× 有限公司
 日期：××年××月××日